Firmado digitalmente por ZAVALA ZAVALA Abner FAU 20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25/04/2025 08:43:22

CUT: 243812-2024

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0433-2025-ANA-AAA.CF

Huaral, 23 de abril de 2025

VISTO:

El expediente administrativo de fecha 2024-11-25 presentado por la empresa Montepinar Inversiones Inmobiliarias y Constructora S.A.C. con RUC 20602620400, a través de su gerente general el señor Pedro Machuca Terrones, con DNI 07852236, con domicilio en Calle César Vallejo 958 Urb. Covida, distrito de Los Olivos, provincia y departamento de Lima; solicita la aprobación de acreditación de disponibilidad hídrica subterránea de cuatro «4» pozos tubulares proveniente del acuífero Huaura, con fines de uso poblacional, «Intercuenca 137559», ubicado en el sector Quebrada Carbones, distrito de Huacho, provincia de Huaura, departamento de Lima, y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 81° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos aprobado por Decreto Supremo 001-2010-AG, modificado por Decreto Supremo 023-2014-MINAGRI, establece con relación a la acreditación de disponibilidad hídrica lo siguiente: numeral **81.1** La acreditación de la disponibilidad hídrica certifica la existencia de recursos hídricos en cantidad, oportunidad y calidad apropiadas para un determinado proyecto en un punto de interés; se puede obtener alternativamente mediante: **a**. Resolución de aprobación de disponibilidad hídrica; numeral **81.2.** La acreditación de disponibilidad hídrica tiene un plazo de vigencia de dos «2» años, «…»;

Que, el precitado Reglamento en su artículo 82°, determina el trámite para obtener la acreditación de la disponibilidad hídrica; numeral 82.1 Resolución de aprobación de Disponibilidad Hídrica: La expide la Autoridad Administrativa del Agua a través de un procedimiento administrativo de evaluación previa, sujeto a silencio administrativo negativo, con mecanismos de publicidad;

Que, de acuerdo con el artículo 13°, literal c) de la Resolución Jefatural 007-2015-ANA, el expediente administrativo se evaluará en base al contenido mínimo del Formato Anexo 08 «Acreditación de disponibilidad hídrica superficial de pequeños proyectos», debidamente visado y firmado por ingeniero colegiado y habilitado;

Firmado digitalmente por FERNANDEZ GOMEZ Peker Pavlich FAU 20520711865 hard
Motivo: V°B
Fecha: 24/04/2025 17:25:21

Que, en el artículo 39° de la Resolución Jefatural 007-2015-ANA, se establece que los procedimientos que requieren de la opinión técnica de Consejo son los siguientes: a) Acreditación de disponibilidad hídrica; y b) Autorización de ejecución de obras en fuentes naturales de agua o infraestructura hidráulica pública multisectorial, sin embargo, si en el ámbito no tiene implementado el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca se aplicara lo establecido en la Segunda Disposición Complementaria transitoria del Decreto Supremo 018-

Firmado digitalmente por PAYANO VERGEL Christian Jorge FAU 20520711865 hard
Motivo: V°B
Fecha: 24/04/2025 17:22:30

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de:https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 5022BD41

Firmado digitalmente por ZAVALA ZAVALA Abner FAU 20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25/04/2025 08:43:22

2017-MINAGRI que indica que quien asume esta función es la Autoridad Administrativa del Agua;

Que, mediante Resolución Jefatural 0357-2024-ANA publicado en el Diario Oficial El Peruano el 2024-09-05, se resuelve modificar el artículo 40º del «Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y Autorizaciones de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua», en el cual establece respecto a publicaciones que la Administración Local del Agua dentro de los dos «2» días hábiles, publica en el portal institucional de la ANA, por tres «3» días hábiles, el aviso oficial para la ADH y coloca en su local institucional el aviso oficial, por tres «3» días hábiles consecutivos, según Formato Anexo 1. Asimismo, solicitará mediante comunicación escrita a la municipalidad distrital, a las organizaciones comunales y organizaciones de usuarios la colocación del aviso oficial en sus locales institucionales, la cual es entregada por el administrado*;*

Que, el administrado sustenta su solicitud con el siguiente anexo: 1) Estudio de Investigaciones Geofísicas con fines de Explotación de aguas subterráneas;

Que, mediante la Carta 0951-2024-ANA.AAA.CF, de fecha 2024-12-02, la Autoridad Administrativa del Agua Cañete Fortaleza formuló observaciones a la solicitud presentada por la administrada, señalando que, conforme al artículo 13º del «Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y Autorización de Ejecución de Obras de Fuentes Naturales de Agua», los trámites relacionados con la acreditación de disponibilidad hídrica deben incluir, como requisito, el Formato Anexo 8 o 9, según corresponda. En ese sentido, se indicó que el formato presentado no era compatible con lo solicitado. Asimismo, se precisó que debía adjuntarse el comprobante de pago correspondiente al derecho de trámite, conforme al TUPA 2023. Ante ello, la administrada, a través de la Carta 001-2025-MONTEPINAR de fecha 2025-01-07, solicitó una ampliación de plazo para poder cumplir con los requisitos observados. Esta ampliación fue concedida mediante la Carta 0016-2025-ANA-AAA.CF del 2025-01-13, siendo respondida por la administrada mediante la Carta 002-2025-MONTEPINAR, con fecha 2025-02-20.

Que, mediante Oficio 0051-2025-ANA-AAA.CF-ALA.H de 2025-03-06, la Administración Local del Agua Huaura, solicitó a la Municipalidad Provincial de Huaura la colocación del Aviso Oficial 0009-2025-ANA-AAA.CF-ALA.H según formato Anexo 1 en su local Institucional, por tres «3» días consecutivos en lugares visibles.

Que, el Área Técnica de la Autoridad Administrativa del Agua Cañete Fortaleza luego de analizar y evaluar los actuados que obran en el expediente, emitió el Informe Técnico 0073-2025-RNBD de 2025-03-24; precisando que, el expediente administrativo cumple con los requisitos exigidos para la aprobación de acreditación de disponibilidad hídrica; así también refiere que aún no se cuenta con monitoreo de agua subterránea en el acuífero objeto de estudio debido a la inexistencia de pozos; además precisa que existe disponibilidad de recurso hídrico; concluyendo que es viable atender la solicitud de acreditación de disponibilidad hídrico subterránea de cuatro «4» pozos tubulares proveniente del acuífero Huaura «Intercuenca 137559», con fines de uso poblacional, , ubicado en el sector Quebrada Carbones, distrito de Huacho, provincia de Huaura, departamento de Lima, a favor de la empresa Montepinar Inversiones Inmobiliarias y Constructora S.A.C. con RUC 20602620400;

Firmado digitalmente por FERNANDEZ GOMEZ Peker Pavlich FAU 20520711865 hard
Motivo: V°B
Fecha: 24/04/2025 17:25:21

Firmado digitalmente por PAYANO VERGEL Christian Jorge FAU 20520711865 hard
Motivo: V°B
Fecha: 24/04/2025 17:22:30

Que, habiéndose cumplido con la publicación del Aviso Oficial en el portal institucional de la ANA, así como con su exhibición en la sede de la Administración Local de Agua Huaura, además de contar con los cargos de recepción de la Municipalidad Provincial de Huaura, corresponde aprobar la acreditación de disponibilidad hídrica subterránea de cuatro «04»

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de:https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 5022BD41

pozos tubulares, proveniente del acuífero Huaura «Intercuenca 137559», con un volumen de agua de 1 522,876 m³/año, para el proyecto de uso poblacional, ubicado en el sector Quebrada Carbones, distrito de Huacho, provincia de Huaura, departamento de Lima, a favor de la empresa Montepinar Inversiones Inmobiliarias y Constructora S.A.C. con RUC 20602620400;

Que, es oportuno precisar y advertir a la administrada conforme al artículo 59° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos «Ley 29338» que la licencia de uso de agua con fines poblacionales se concede únicamente a las entidades responsables del suministro de agua, las cuales deben garantizar la calidad del agua y la eficiencia en la prestación del servicio. Asimismo, dichas entidades están sujetas a la regulación y supervisión de la autoridad competente. En esta misma línea, el Decreto Legislativo 1280, modificado por el Decreto Legislativo 1620 de la «Ley marco de la gestión y prestación de los servicios de saneamiento», establece el marco normativo para la gestión y prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en ámbitos urbanos y rurales. Por ello, en la siguiente etapa del procedimiento, correspondiente a la autorización para la ejecución de obras de aprovechamiento hídrico, deberá tener presente lo dispuesto por el artículo 21º del citado texto normativo relacionado a la factibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento.

Que, estando al mérito del Informe Legal 003-2025-RLV de 2025-04-15, el Informe Técnico 0073-2025-RNBD; en aplicación a lo dispuesto por el Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo 018-2017-MINAGRI.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar, la acreditación de disponibilidad hídrico subterránea de cuatro «4» pozos tubulares, proveniente del acuífero Huaura (Intercuenca 137559), con un volumen de agua ascendente de 1 522 876 m³/año, para el proyecto de uso poblacional, ubicado en el sector Quebrada Carbones, distrito de Huacho, provincia de Huaura, departamento de Lima, a favor de la empresa Montepinar Inversiones Inmobiliarias y Constructora S.A.C. con RUC 20602620400, de acuerdo con las características técnicas que se detallan a continuación:

Características técnicas de la acreditación de la disponibilidad hídrica subterránea

Persona Jurídica		RUC	Ubicación Política del Pozo y Proyecto			
			Unidad operativa	Distrito	Provincia	Departamento
MONTEPINAR INVERSIONES INMOBILIARIAS Y CONSTRUCTORA S.A.C.		20602620400	Sector Quebrada Carbones	Huacho	Huaura	Lima

Tipo de Fuente / Fines de Uso	Fuente de agua	Tipo de Pozo	Pozo	Ubicación Geográfica del Punto de Interés Coordenadas UTM WGS 84-18S			Demanda Hídrica Sustentada (m³/año)
				Este (m)	Norte (m)	Altitud (m s.n.m.)	1 522 876
Subterránea / Poblacional	Acuífero Huaura (Intercuenca 137559)	Tubular	PP – 01	229 706	8 752 063	183	380 719
		Tubular	PP – 02	229 266	8 751 935	173	380 719
		Tubular	PP – 03	229 286	8 752 385	187	380 719
		Tubular	PP – 04	229 388	8 752 680	189	380 719

Firmado digitalmente por FERNANDEZ GOMEZ Peker Pavlich FAU 20520711865 hard
Motivo: V°B
Fecha: 24/04/2025 17:25:21

ARTÍCULO 2º.- Indicar que el plazo de la acreditación de disponibilidad hídrica es por dos «2» años, contados a partir del día siguiente de notificada la presente Resolución Directoral.

Firmado digitalmente por PAYANO VERGEL Christian Jorge FAU 20520711865 hard
Motivo: V°B
Fecha: 24/04/2025 17:22:30

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de:https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 5022BD41

Firmado digitalmente por ZAVALA ZAVALA Abner FAU 20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25/04/2025 08:43:22

ARTICULO 3°. - Disponer que la presente resolución no autoriza la ejecución de obras ni constituye derecho de uso de agua.

ARTICULO 4°.- La administrada en la siguiente etapa del procedimiento administrativo, correspondiente a la autorización para la ejecución de obras de aprovechamiento hídrico, deberá considerar lo establecido en el artículo 21° del Decreto Legislativo 1280, modificado por el Decreto Legislativo 1620 de la «Ley marco de la gestión y prestación de los servicios de saneamiento», en lo referente a la factibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento.

ARTÍCULO 5°. - Se anexa el Informe Técnico 0073-2025-RNBD de 2025-03-24, como parte integrante del presente acto administrativo.

ARTICULO 6°. - Notifíquese la Resolución Directoral a la empresa Montepinar Inversiones Inmobiliarias y Constructora S.A.C., y remitir copia a la Administración Local de Huaura, conforme a ley.

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

ABNER ZAVALA ZAVALA
DIRECTOR (E)
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - CAÑETE FORTALEZA

AZZ/ppfg/Rocio L.

Firmado digitalmente por FERNANDEZ GOMEZ Peker Pavlich FAU 20520711865 hard
Motivo: V°B
Fecha: 24/04/2025 17:25:21

Firmado digitalmente por PAYANO VERGEL Christian Jorge FAU 20520711865 hard
Motivo: V°B
Fecha: 24/04/2025 17:22:30

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de:https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 5022BD41